



PUTUSAN

Nomor 572 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR MUHTAR alias ISKANDAR;**
Tempat Lahir : Lombok Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/16 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Buncalang, Desa Sukarara,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 29 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR MUHTAR alias ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa ISKANDAR MUHTAR alias ISKANDAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Maesarani Kurnia Lestari dengan Nomor: C5288082 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar tanggal 23 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atas nama Maesarani Kurnia Lestari Nomor 001579XA yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Arab Saudi tanggal 16 Juli 2024; Dikembalikan kepada Saksi Maesarani Kurnia Lestari;
 - 1 (satu) lembar Tiket Penerbangan Pesawat Maskapai Super Air Jet Nomor Penerbangan IU-766, Penumpang atas nama Nyonya Maesarani Kurnia Lestari pada tanggal 9 Agustus 2024;
 - 1 (satu) lembar Tiket Penerbangan Pesawat Maskapai Philippine Airlines Nomor: 079-17809871711, Penumpang atas nama Maesarani/Kurnia Lestari pada tanggal 01 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Tiket Penerbangan Pesawat Maskapai Oman Air Nomor: 910-1366771084, Penumpang atas nama Maesarani/Kurnia Lestari pada tanggal 1 Februari 2023;
 - 3 (tiga) lembar foto luka Maesarani Kurnia Lestari akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan di Negara Arab Saudi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya tanggal 8 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR MUHTAR alias ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR MUHTAR alias ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Maesarani Kurnia Lestari dengan Nomor: C5288082 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar tanggal 23 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atas nama Maesarani Kurnia Lestari Nomor 001579XA yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Arab Saudi tanggal 16 Juli 2024; Dikembalikan kepada Saksi Maesarani Kurnia Lestari;
 - 1 (satu) lembar Tiket Penerbangan Pesawat Maskapai Super Air Jet Nomor Penerbangan IU-766, Penumpang atas nama Nyonya Maesarani Kurnia Lestari pada tanggal 09 Agustus 2024;
 - 1 (satu) lembar Tiket Penerbangan Pesawat Maskapai Philippine Airlines Nomor:079-17809871711, Penumpang atas nama Maesarani/Kurnia Lestari pada tanggal 01 Februari 2023;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket Penerbangan Pesawat Maskapai Oman Air Nomor: 910-1366771084, Penumpang atas nama Maesarani/Kurnia Lestari pada tanggal 01 Februari 2023;
- 3 (tiga) lembar foto luka Maesarani Kurnia Lestari akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan di Negara Arab Saudi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 216/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 23 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya. tanggal 08 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2025/PN Pya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tersebut sebagai pemohon kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 Oktober 2025;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada tanggal 24 September 2025 yang dikirim melalui pos dan diterima pada tanggal 25 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah mengenai putusan *judex facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum namun sebagaimana fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mohon menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *judex juris* terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya, tidak melampaui kewenangannya dan telah sesuai hukum acara yang berlaku;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap Saksi Maesarani Kurnia Lestari untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi dan menjadi perantara antara Saksi Maesarani Kurnia Lestari dengan majikan yang berada di Negara Arab Saudi;
- Bahwa selama berada di Negara Arab Saudi, Saksi Maesarani Kurnia Lestari pernah dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan gaji 1000 (seribu) Riyal atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan, akan tetapi Saksi Maesarani Kurnia Lestari hanya diberikan gaji selama 13 (tiga belas) bulan saja dan Saksi Maesarani Kurnia Lestari mengalami kekerasan fisik dari majikan karena dianggap tidak bisa bekerja;
- Bahwa pada saat berangkat ke Negara Arab Saudi, Saksi Maesarani Kurnia Lestari diberikan visa ziarah oleh Terdakwa bukan visa kerja sehingga Saksi Maesarani Kurnia Lestari pernah dipenjara selama 1 (satu) bulan karena dianggap telah *over stay*, dan Saksi Maesarani Kurnia Lestari

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan perlindungan selama bekerja di rumah majikan sesuai yang dijanjikan pada saat awal perekrutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Maesarani Kurnia Lestari memberitahu suami dari Saksi Maesarani Kurnia Lestari yang berada di Lombok mengenai kejadian tersebut, kemudian suami Saksi Maesarani Kurnia Lestari melaporkan keadaan Saksi Maesarani Kurnia Lestari kepada Terdakwa selaku sponsor, namun Terdakwa tidak merespon permintaan Saksi Maesarani Kurnia Lestari, sehingga pada tanggal 3 Juli 2024, suami Saksi menghubungi *hotline* Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk meminta bantuan agar Saksi Maesarani Kurnia Lestari dipulangkan ke Indonesia, kemudian suami Saksi Maesarani Kurnia Lestari diminta untuk membuat aduan secara resmi di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas berupa izin dan wewenang untuk melakukan perekrutan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri serta Terdakwa tidak memiliki ataupun bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, akan tetapi Terdakwa melakukan perekrutan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan cara mengurus proses keberangkatan Saksi Maesarani Kurnia Lestari yang akan bekerja ke luar negeri yaitu ke Negara Arab Saudi dan Terdakwa menjadi perantara antara Saksi Maesarani Kurnia Lestari dengan majikan yang berada di Negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait larangan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi yang tidak sesuai prosedur, namun Terdakwa tetap memberangkatkan Saksi Maesarani Kurnia Lestari untuk bekerja ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terkait pidananya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Lampiran II di mana pada pokoknya ancaman pidananya diubah menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00);
- Bahwa karena ketentuan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan KUHP Nasional, maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan pasal KUHP Nasional;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 216/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 23 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya tanggal 8 Agustus 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TENGAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 216/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 23 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya tanggal 8 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2026